PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, SIGILO PROFISSIONAL, RELAÇÕES INTERPESSOAIS E ATENDIMENTO AO USUÁRIO

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 20 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

20.1 Ética e moral

Ética é a reflexão filosófica sobre os valores e as normas que orientam o comportamento humano; tem caráter universal e teórico. **Moral** é o conjunto de normas e costumes de determinado grupo social, em determinada época; tem caráter prático e cultural. **Bioética** estuda os problemas éticos ligados à vida e à saúde, com quatro princípios clássicos (Beauchamp e Childress): **autonomia** (respeito às decisões do paciente – consentimento livre e esclarecido), **beneficência** (fazer o bem), **não maleficência** (não causar dano – *primum non nocere*) e **justiça** (equidade na distribuição dos recursos).

20.2 Ética no serviço público

Princípios da Administração Pública (art. 37 da Constituição Federal) – **LIMPE**: **L**egalidade, **I**mpessoalidade, **M**oralidade, **P**ublicidade e **E**ficiência.

O **Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994)**, referência frequente em provas, estabelece:

- **Regras deontológicas:** a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores do servidor; o servidor não pode omitir ou falsear a verdade; a cortesia, a boa vontade e a harmonia com a estrutura organizacional são essenciais; deixar o cidadão esperando em filas ou atrasar a prestação do serviço caracteriza **atitude contra a ética** e dano moral ao usuário; a **publicidade** de qualquer ato administrativo é requisito de eficácia e moralidade (salvo os casos de sigilo, como segurança nacional e investigações).
- **Deveres:** desempenhar com rapidez e eficiência as atribuições; ser probo, reto, leal e justo; tratar cuidadosamente os usuários; ser **assíduo e frequente**; comunicar imediatamente aos superiores atos contrários ao interesse público; manter limpo e em ordem o local de trabalho; apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas.
- **Vedações:** usar o cargo para obter favorecimento; prejudicar deliberadamente a reputação de colegas ou cidadãos; ser conivente com erro ou infração; usar artifícios para procrastinar o atendimento; **receber presente, gratificação ou vantagem** de qualquer espécie para o cumprimento da função; alterar ou deturpar documentos; desviar servidor para atendimento particular; retirar documentos da repartição sem autorização.
- **Comissão de Ética:** em cada órgão; a **pena aplicável é a de censura**, fundamentada por escrito e assinada pelos integrantes.

No âmbito estadual, o servidor da SES-TO também está sujeito ao **Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Tocantins (Lei estadual nº 1.818/2007)**, que trata de deveres, proibições e penalidades disciplinares (advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão).

Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992, alterada pela Lei nº 14.230/2021): atos que importam **enriquecimento ilícito**, causam **prejuízo ao erário** ou **atentam contra os princípios** da administração; após 2021, exige-se **dolo** para a configuração.

20.3 Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE)

Aprovado pela **Resolução COFEN nº 564/2017**. Organizado em **direitos, deveres, proibições e infrações e penalidades**.

Penalidades (aplicadas pelos Conselhos Regionais e Federal, em ordem crescente de gravidade): **advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional** (até 90 dias) e **cassação**

do direito ao exercício profissional (até 30 anos). A cassação é de competência do **COFEN**, mediante proposta do COREN.

Pontos de destaque do CEPE:

- **Direito** de recusar-se a desenvolver atividades sem condições mínimas de segurança, comunicando o fato formalmente; de suspender as atividades quando a instituição não oferecer condições dignas de trabalho (exceto em urgência e emergência).
- **Dever** de prestar assistência sem discriminação de qualquer natureza; de respeitar o direito do paciente de decidir sobre sua pessoa e seu tratamento; de registrar no prontuário as informações inerentes ao cuidado.
- **Proibido:** executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal; **administrar medicamentos sem conhecer a indicação, ação, via, dose e possíveis riscos**; prescrever medicamentos (exceto nos programas de saúde pública e rotinas aprovadas, no caso do enfermeiro); assinar ações de enfermagem que não executou; promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa (**eutanásia**); provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, **exceto nos casos permitidos pela legislação vigente**; registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas.

20.4 Sigilo profissional

O CEPE determina o dever de **manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional**, **exceto** nos casos previstos em lei, ordem judicial ou com o **consentimento escrito** da pessoa envolvida ou de seu representante legal. O sigilo deve ser mantido **mesmo que o fato seja de conhecimento público** e em caso de **falecimento** da pessoa envolvida. Em atividade multiprofissional, os fatos podem ser revelados **apenas quando necessários à prestação da assistência**. O profissional intimado como testemunha deve comparecer e, se for o caso, **declarar seu impedimento** de revelar o segredo.

Exceções em que a revelação é obrigatória: **notificação compulsória** de doenças e agravos, comunicação de **violência** contra crianças, adolescentes (ao Conselho Tutelar – ECA), idosos e mulheres (notificação compulsória e, em alguns casos, comunicação à autoridade policial em até 24 h – Lei nº 13.931/2019), e risco à vida de terceiros.

A **violação de segredo profissional** também é crime (art. 154 do Código Penal): revelar, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão.

20.5 Relações interpessoais e atendimento ao usuário

Comunicação: verbal e não verbal (gestos, expressão facial, tom de voz, postura, toque, distância – proxêmica). Barreiras: uso de jargão técnico, ruído, pressa, preconceito, falta de escuta. A **escuta ativa** e a **empatia** (colocar-se no lugar do outro, compreendendo seus sentimentos sem julgá-los) são fundamentais. Simpatia (compartilhar o sentimento) é diferente de empatia.

Trabalho em equipe: respeito, cooperação, comunicação clara, resolução de conflitos com diálogo (mediação), feedback construtivo, responsabilidade compartilhada. Conflitos são inerentes às relações e devem ser enfrentados de forma ética, sem exposição dos colegas diante de pacientes.

Atendimento ao usuário: cordialidade, identificação do profissional (crachá com nome e função), chamar o paciente pelo **nome** (inclusive pelo **nome social** – Decreto nº 8.727/2016 e Portaria nº 1.820/2009), linguagem clara, respeito à privacidade (biombos, portas fechadas), escuta das queixas, orientação sobre os fluxos, prioridade legal de atendimento (**Lei nº 10.048/2000**: pessoas com deficiência, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, obesos, pessoas com transtorno do espectro autista – Lei 12.764/2012 –, doadores de sangue – Lei 14.626/2023 – e pessoas com mobilidade reduzida). Reclamações devem ser acolhidas e encaminhadas à **ouvidoria**.

Assédio moral: exposição repetitiva e prolongada do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras; deve ser denunciado. Assédio sexual é crime (art. 216-A do Código Penal).

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- Ética × moral; princípios da bioética.
- LIMPE (art. 37 da CF).
- Decreto 1.171/1994: deveres, vedações, pena de censura pela Comissão de Ética.
- Improbidade: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, atentado aos princípios; exige dolo.
- CEPE (Res. COFEN 564/2017): penalidades em ordem (advertência, multa, censura, suspensão, cassação).
- Proibido administrar medicamento sem conhecer indicação, ação, via, dose e riscos.
- Sigilo: mantido mesmo após a morte e se o fato for público; exceções legais.
- Empatia × simpatia; nome social; prioridades legais de atendimento.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"LIMPE"**: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência.
- **Bioética "A-B-N-J"**: Autonomia, Beneficência, Não maleficência, Justiça.
- **Penalidades do CEPE: "**A**gora** M**ais** C**alma,** S**em** C**onfusão"** – Advertência, Multa, Censura, Suspensão, Cassação.
- **"Comissão de Ética do servidor só censura"**.
- **"Segredo não morre com o paciente"**.
- **"Empatia entende, simpatia sente junto"**.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017), as penalidades aplicáveis, em ordem crescente de gravidade, são:

(A) censura, advertência verbal, multa, cassação e suspensão.

(B) advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional.

(C) multa, suspensão, advertência, demissão e prisão.

(D) advertência escrita, demissão e exoneração.

(E) suspensão, multa e advertência.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a ordem está invertida.

B) Correta – é a ordem prevista no CEPE.

C) Incorreta – demissão e prisão não são penalidades ético-profissionais do CEPE.

D) Incorreta – demissão e exoneração são institutos administrativos, não do CEPE.

E) Incorreta – a relação está incompleta e fora de ordem.

QUESTÃO 02

Sobre o sigilo profissional, conforme o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é correto afirmar:

(A) o sigilo deixa de existir quando o paciente falece.

(B) o fato pode ser revelado livremente quando já for de conhecimento público.

(C) o sigilo deve ser mantido mesmo que o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento, ressalvados os casos previstos em lei, ordem judicial ou consentimento escrito.

(D) o profissional pode comentar o caso com familiares de outros pacientes, desde que não diga o nome.

(E) a notificação compulsória de doenças viola o sigilo e é proibida.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – o sigilo permanece após o falecimento.

B) Incorreta – o conhecimento público não libera o profissional do sigilo.

C) Correta – essa é a regra do CEPE, com as exceções previstas.

D) Incorreta – a revelação a terceiros sem justa causa é infração ética.

E) Incorreta – a notificação compulsória é dever legal e exceção ao sigilo.

QUESTÃO 03

São princípios expressos da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal:

(A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
(B) universalidade, integralidade e equidade.
(C) hierarquia, disciplina e lealdade.
(D) autonomia, beneficência e justiça.
(E) transversalidade, protagonismo e autonomia.

✔️ **GABARITO: A**

Comentário:

A) Correta – são os princípios do LIMPE.

B) Incorreta – são princípios do SUS.

C) Incorreta – são valores típicos das instituições militares.

D) Incorreta – são princípios da bioética.

E) Incorreta – são princípios da Política Nacional de Humanização.

QUESTÃO 04

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1.171/1994), é vedado ao servidor:

(A) ser assíduo e frequente ao serviço.
(B) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços.
(C) receber presente ou vantagem de qualquer espécie, de qualquer pessoa, para o cumprimento da sua função.
(D) comunicar aos superiores atos contrários ao interesse público.
(E) manter limpo e em ordem o local de trabalho.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a assiduidade é dever do servidor.

B) Incorreta – o cuidado no trato com os usuários é dever.

C) Correta – receber presentes ou vantagens para cumprir a função é vedação expressa.

D) Incorreta – a comunicação de irregularidades é dever.

E) Incorreta – a organização do local de trabalho é dever.

QUESTÃO 05

O técnico em enfermagem, ao atender um usuário ansioso, procura compreender os sentimentos dele, colocando-se em seu lugar, sem julgá-lo, e mantendo a postura profissional. Essa atitude caracteriza:

(A) simpatia.
(B) empatia.
(C) apatia.
(D) antipatia.
(E) transferência.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – a simpatia é compartilhar o mesmo sentimento, envolvendo-se emocionalmente.

B) Correta – empatia é compreender o outro colocando-se em seu lugar, sem perder a objetividade profissional.

C) Incorreta – apatia é a falta de interesse ou de reação emocional.

D) Incorreta – antipatia é a aversão.

E) Incorreta – transferência é conceito da psicanálise, relativo à projeção de afetos.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: ética, moral e bioética; LIMPE; Decreto 1.171/1994; Estatuto do Servidor do Tocantins; improbidade; CEPE (Res. 564/2017) – direitos, deveres, proibições e penalidades; sigilo e suas exceções; comunicação, empatia, trabalho em equipe; atendimento ao usuário, nome social e prioridades legais.

Quadro-resumo: LIMPE; penalidades do CEPE: advertência → multa → censura → suspensão → cassação; Comissão de Ética do servidor: censura; sigilo permanece após a morte.

Pegadinhas: achar que fato público libera o sigilo; confundir empatia com simpatia; incluir demissão entre as penalidades do CEPE; trocar princípios do SUS pelos da Administração.

Erros comuns: inverter a ordem das penalidades; achar que a notificação compulsória viola o sigilo.